

**Договор купли-продажи
№ GJ-CONT-2016-01**

г. Ростов-на-Дону, Россия

18 января 2016 г.

Закрытое Акционерное Общество «Корпорация «Глория Джинс», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Островской Марины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество С Ограниченной Ответственностью «Континент», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Узденской Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее Стороны, заключили настоящий Договор купли-продажи (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Продавец» обязуется продать, а «Покупатель» купить трикотажные и швейные изделия, противокражные датчики, текстильные материалы, швейную фурнитуру, упаковочные материалы, части и принадлежности одежды, обувь и части обуви, аксессуары, противокражные датчики и деташеры, недрагоценную бижутерию, оборудование и приспособления для магазинов, химическую продукцию, бывшее в употреблении оборудование в исправном и рабочем состоянии, для использования в швейной промышленности и запасные части ко всем типам оборудования (далее Товар), в количестве (количество Товара определяется из суммы отдельных поставок), номенклатуре и по ценам, указываемых в спецификациях на каждую отдельную партию Товара, оформляемых приложениями к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью.

1.2. Право собственности на Товар, поставляемый по настоящему Договору, переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи правоустанавливающих документов на Товар.

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года. Все обязательства Сторон должны быть исполнены в период действия настоящего Договора.

2. Цена и Общая сумма Договора

2.1. Валютой настоящего Договора является российский рубль.

2.2. При поставке автотранспортом цена на каждую партию Товара устанавливается в российских рублях, включая стоимость упаковки, маркировки и погрузки на транспортное средство перевозчика, и указывается в спецификации к настоящему Договору.

2.3. Общая сумма настоящего Договора составляет 100 000 000,00 российских рублей (Сто миллионов российских рублей 00 копеек).

3. Условия платежа

3.1. Покупатель производит 100% оплату за каждую партию Товара в течение 360 (Триста шестьдесят) дней после отгрузки. Оплата производится на основании счета, выставленного Продавцом, посредством прямого банковского перевода на счёт Продавца.

3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

3.3. Оплата Товара производится в российских рублях.

4. Условия поставки

4.1. Поставка по настоящему Договору осуществляется отдельными партиями Товара. Условия поставки на каждую отгружаемую партию Товара указываются в спецификациях.

4.2. Датой отгрузки Товара считается дата передачи товарораспорядительных документов.

4.3. После получения Покупателем извещения о готовности Товара к отгрузке в обеспечение соблюдения Продавцом обозначенной в извещении даты отгрузки, Покупатель в течение 5-ти дней информирует Продавца об уполномоченном перевозчике (название и номер телефона его агента).

4.4. Все формы и содержание товаросопроводительных документов согласуются Сторонами в течение 3-х рабочих дней до даты отгрузки и могут быть изменены по взаимному согласованию Сторон.

4.5. Продавец обязуется отгрузить Товар перевозчику в срок согласованный сторонами, при этом последняя партия Товара должна быть отгружена не позднее 31 декабря 2017 года.

4.6. Частичные отгрузки Товара разрешены.

5. Гарантия качества

5.1. Качество Товара должно соответствовать техническому описанию, предоставленному Продавцом вместе с Товаром.

5.2. Продавец предоставляет Покупателю гарантию на Товар сроком на 12 месяцев от даты его отгрузки. В случае поломки или обнаружения дефектов Продавец обязан устранить поломку (дефект) в течение 20 дней со дня

получения претензии от Покупателя.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Продавец обязуется произвести упаковку Товара таким образом, чтобы обеспечить полную его сохранность и предохранять Товар от повреждений при его транспортировке всеми видами транспорта.

6.2. Продавец несет ответственность за порчу, ущерб и утрату Товара, возникшие в пути следования вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

6.3. Требования к маркировке Товара, при их наличии, передаются Покупателем посредством отсылки Продавцу соответствующего электронного сообщения.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения Продавцом сроков отгрузки Товара, настоящим Договором предусматривается штраф в размере 0,01 % от стоимости подлежащего к отгрузке Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожаров, стихийных бедствий, актов правительств, блокад, военных действий, забастовок и других подобных обстоятельств, если они непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, но не более 3-х (трех) месяцев.

8.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее 10 (десять) дней после наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону. Несвоевременное сообщение о вышеуказанных обстоятельствах лишает Стороны права в дальнейшем ссылаться на данный факт. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой России (ТПП РФ).

9. Арбитраж и применимое право

9.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут решаться путем переговоров.

9.2. В случае недостижения согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражный суд Ростовской области. Решение Суда является окончательным и обязательным для всех сторон.

9.3. Правоотношения, возникающие из настоящего Договора регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.4. Экземпляры Договора, дополнения и приложения к настоящему Договору, прочие его неотъемлемые части, а также все документы по настоящему Договору (товаросопроводительные, платежные и др.), подписанные и заверенные Сторонами и переданные по факсу и электронной почте, имеют равную с оригиналами юридическую силу, но в случае спора Стороны должны предъявить оригиналы документов.

10. Уведомления

10.1. Любые извещения / уведомления, запросы, сообщения и заявления, связанные с выполнением настоящего Договора, направляются Сторонами непосредственно друг другу в письменной форме (включая факсимильную связь и электронную почту) на английском языке.

10.2. Все такие уведомления, запросы, требования и сообщения следует направлять по адресам, указанным в п.12 настоящего Договора, или по другим адресам, электронной почте или номеру факса, которые будут сообщены одной из Сторон другой способом, указанным в настоящем п.10.

11. Прочие условия

11.1. Все переговоры и переписка, предшествующие заключению настоящего Договора, утрачивают силу с момента его подписания.

11.2. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

11.3. Все банковские комиссии, связанные с оплатой инвойсов, в том числе комиссии банков-корреспондентов, оплачивает Покупатель.

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать (переуступать) свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам (юридическим или физическим) без письменного согласия (разрешения) другой Стороны.

11.5. В случае признания какого бы то ни было положения и/или условия настоящего Договора недействительным и/или не имеющим юридической силы со стороны компетентного органа власти, суда, арбитража или третейского суда страны Продавца и/или Покупателя, а также любой третьей страны, такое признание не влечет за собой

недействительности любых других положений и условий настоящего Договора и всего Договора в целом, а также этого положения и/или условия в другой стране.

11.6. Стороны имеют право на досрочное расторжение в одностороннем внесудебном порядке настоящего Договора, заявив об этом другой Стороне за 3 месяца до даты расторжения Договора.

11.7. Настоящий Договор подписан на русском языке в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу

11.8. Все спецификации, приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные обеими Сторонами, составляют его неотъемлемую часть.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Продавец:

Закрытое Акционерное Общество «Корпорация «Глория Джинс»

Адрес: 344090, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 184

ИНН 6166034397, КПП 615250001

ОГРН 1026104032283

дата внесения записи в госреестр 10.12.2002 г.

р/с 40702810952000100663

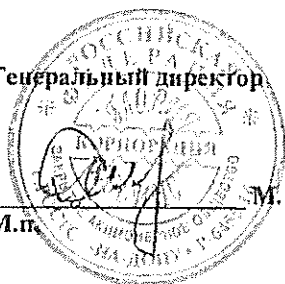
в Филиале Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Юго-Западный банк

ИНН 7707083893, в/с №40702810952000100663, в/с транзитный №30101810600000000602

БИК 046015602

S.W.I.F.T. Code: SABRRUMMRA1

Генеральный директор



М. В. Островская

М.п.

Покупатель:

Общество С Ограниченной Ответственностью «Континент»

Адрес: 344029, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 90А/17Б, литер А, комната 21.

ИНН 6166097781, КПП 616601001

ОГРН 1166196050272

дата внесения записи в госреестр 11.01.2016 г.

р/с 40702810852090011710

в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 046015602

S.W.I.F.T. Code: SABRRUMMRA1

Генеральный директор



И. А. Узденская

М.п.